

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4068/2556

พนักงานอัยการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)

โจทก์

นายไก่อแก้วหรือดี อุทัยพิบูลย์ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 58

พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมี
พระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550 มาตรา 4

พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550 มีผลให้ล้างมลทินแก่บรรดาผู้ต้องโทษ
ในกรณีความผิดต่างๆ ที่ได้กระทำก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 และได้พ้นโทษ
ไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับเท่านั้น จำเลยที่ 1 ได้รับการ
รอกการลงโทษ ย่อมไม่มีวันพ้นโทษ ดังนั้นจำเลยที่ 1 จึงไม่ได้รับประโยชน์จาก
พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมี
พระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550

แม้โจทก์ไม่อุทธรณ์ขอให้บวกลบโทษและไม่ฎีกา ก็เป็นกรณีที่ความปรากฏแก่ศาล
เองตาม ป.อ. มาตรา 58 วรรคแรก ศาลย่อมบวกลบโทษจำคุกของจำเลยที่ 1 ที่ได้รับ
การรอกการลงโทษไว้ในคดีก่อนได้

โจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 26, 66, 76/1, 102 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 72 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 58, 91 วิชาชีพกลางและบวกโทษจำคุก จำเลยที่ 1 ที่ศาลชั้นต้นรอกการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 851/2548 ของ ศาลชั้นต้น ซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจำคุก 6 เดือน แต่รอกการลงโทษจำคุกไว้ 2 ปี เข้ากับโทษจำคุกของจำเลยที่ 1 ในคดีนี้

จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้บวกโทษ

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคสาม, 66 วรรคสอง, 26 วรรคหนึ่ง, 76วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุกคนละ 7 ปี และปรับคนละ 400,000 บาท ฐานร่วมกันมีกัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 3 เดือน รวมจำคุกจำเลยทั้งสามคนละ 7 ปี 3 เดือน และปรับคนละ 400,000 บาท คำให้การในชั้นสอบสวนและทางนำสืบของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้จำเลยที่ 1 หนึ่งในสาม จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 4 ปี 10 เดือน และปรับ 266,666 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 และที่

3 คนละ 3 ปี 7 เดือน 15 วัน และปรับ 200,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ในกรณีกักขังแทนค่าปรับให้กักขังแทนไม่เกินคนละ 2 ปี ธิบอาวุธปืน กระสุนปืน เมทแอมเฟตามีน กัญชาและอุปกรณ์การเสพของกลางทั้งหมด ส่วนคำขอให้บวบทโทษจำคุกของจำเลยที่ 1 นั้น เนื่องจากจำเลยที่ 1 ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550 ไม่อาจนำโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ในคดีดังกล่าวมาบวกกับโทษจำคุกของจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ได้ คำขอส่วนนี้และข้อหาอื่นจึงให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคสาม (2), 66 วรรคสาม พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 76 (ที่ถูก ไม่ต้องปรับมาตรา 76) เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละตลอดชีวิต และปรับคนละ 2,100,000 บาท จำเลยที่ 3 อายุ 19 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 (ที่ถูกมาตรา 76 ประกอบมาตรา 53) จำคุก 33 ปี 4 เดือน และปรับ 1,400,000 บาท ฐานร่วมกันมีอาวุธปืน จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละ 1 ปี จำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 8 เดือน ทางนำสืบของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 (ที่ถูก ประกอบมาตรา 53) คงลงโทษฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบ

ครองเพื่อจำหน่าย จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 33 ปี 4 เดือน และปรับ 1,400,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 25 ปี และปรับ 1,050,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 16 ปี 8 เดือน และปรับ 700,000 บาท ฐานร่วมกันมีอาวุธปืน จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 8 เดือน จำเลยที่ 2 มีกำหนด 6 เดือน จำเลยที่ 3 มีกำหนด 4 เดือน เมื่อรวมโทษฐานร่วมกันมีกัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น หลังลดโทษให้จำเลยที่ 1 หนึ่งในสาม ลดโทษให้จำเลยที่ 2 กึ่งหนึ่ง และลดมาตราส่วนโทษหนึ่งในสามกับลดโทษให้กึ่งหนึ่งแก่จำเลยที่ 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว เป็นจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 33 ปี 14 เดือน และปรับ 1,400,000 บาท จำเลยที่ 2 มีกำหนด 25 ปี 7 เดือน 15 วัน และปรับ 1,050,000 บาท และจำเลยที่ 3 มีกำหนด 16 ปี 13 เดือน และปรับ 700,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนไม่เกินคนละ 2 ปี ไม่ริบอุปกรณ์การเสพของกลาง นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยที่ 1 นำสืบรับกันฟังได้ว่า ในวันเกิดเหตุ เวลาประมาณ 17 นาฬิกา เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย นำหมายค้นไปตรวจค้นบ้านเลขที่ 14/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีจำเลยที่ 1 และที่ 2 สามีมักรียาเป็นผู้เช่า และมีจำเลยที่ 3 เป็นผู้อาศัยอยู่ในบ้าน จากการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีนอยู่ภายในบ้าน 3 แห่ง คือในกระเป๋ากางเกงด้านหลังของจำเลยที่ 3 จำนวน 12 เม็ด ที่ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าในห้องนอนของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จำนวน 5 เม็ด และตกอยู่ที่พื้นห้องน้ำอีก 5 เม็ด ในถุงพลาสติก 2 เม็ด นอกจากนั้นยังพบกัญชาแห้งอัดแท่ง 3 แท่ง ในกะละมังใส่ผ้ากัญชาผสมบุหรี 1 ถ้วย ถุงพลาสติกขนาดเล็ก 200 ใบ สมุดรายชื่อลูกค้า 2 เล่ม อุปกรณ์การเสพเมทแอมเฟตามีนและกัญชา กับสัญญาเช่าบ้านเลขที่ 76/22 หมู่ที่ 5

ตำบลดอหมื่น อำเภอกะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายมนเฑียร บุตรนางบุญ
เยี่ยม เป็นผู้ให้เช่า จึงยึดเป็นของกลาง จากนั้นตามไปตรวจค้นบ้านเลขที่ 76/22 พบ
เมทแอมเฟตามีน 10,071 เม็ด แยกใส่ถุงพลาสติก 4 ใบ ซ่อนอยู่ในกล่องกระดาษ
ชำระ กับอาวุธปืนพกขนาด 9 มม. พร้อมกระสุนปืนขนาดเดียวกันบรรจุอยู่ในซอง
กระสุนซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าในห้องนอน จึงยึดเป็นของกลาง นำส่งพนักงาน
สอบสวนดำเนินคดี โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนที่พบ
ทั้งหมด คือ 10,095 เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ร่วมกันมีกัญชาไว้ในครอบ
ครองเพื่อจำหน่าย และร่วมกันมีอาวุธปืนพกไม่มีเครื่องหมายทะเบียนพร้อมกระสุน
ปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ศาลชั้นต้นฟังว่า จำเลยทั้งสามร่วมกัน
กระทำความผิดเฉพาะของกลางที่ตรวจพบในบ้านหลังแรก คือ ร่วมกันมีเมทแอมเฟ
ตามีน 24 เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และร่วมกันมีกัญชาไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาต โจทก์อุทธรณ์ฝ่ายเดียวขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามสำหรับเมท
แอมเฟตามีนและอาวุธปืนที่พบในบ้านหลังที่สองด้วย โดยไม่อุทธรณ์ขอให้บว
กโทษจำเลยที่ 1 ศาลอุทธรณ์ภาค 8 ฟังว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยว
กับของกลางที่พบในบ้านหลังที่สอง คือ เมทแอมเฟตามีนอีก 10,071 เม็ด กับอาวุธ
ปืนพกพร้อมกระสุนปืนด้วย พิพากษาแก้บทลงโทษในความผิดฐานร่วมกันมีเมทแ
มเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจากมาตรา 66 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เป็นมาตรา 66 วรรคสาม กับพิพากษาว่า จำเลยทั้งสาม
ร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอีกกรรมหนึ่ง รวมกับความ
ผิดฐานร่วมกันมีกัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลงโทษจำเลยทั้ง
สามรวม 3 กรรม สำหรับฟ้องโจทก์ในข้อหา ร่วมกันมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อ
จำหน่ายซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสามมีความผิดเพียงฐานร่วมกันมีกัญชาไว้
ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น โจทก์ไม่อุทธรณ์คำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นใน

ส่วนนี้ ข้อเท็จจริงจึงฟังเป็นยุติว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันมีกัญชาไว้ในครอบครองโดย
ไม่ได้รับอนุญาต

คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่า ของกลางมี 7 รายการ คือ เมทแอมเฟตามีนกัญชา
อาวรุปีน กระสุนปืน โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 เครื่อง ถุงพลาสติก 200 ใบ และบัญชี
ลูกค้ายาเสพติด 1 ชุด ขอให้ริบทั้งหมด และขอให้บอกโทษจำเลยที่ 1 ที่ศาลชั้นต้น
รอกการลงโทษจำคุกไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 851/2548 ของศาลชั้นต้นเข้ากับ
โทษของจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นตามคำฟ้องของโจทก์ โจทก์
บรรยายฟ้องและขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามเฉพาะฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีน
และกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มิได้ฟ้องข้อหาร่วมกันจำหน่ายด้วย ทั้งทาง
พิจารณาก็ไม่ได้ความว่าจำเลยทั้งสามได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางในการกระ
ทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดข้อหา มิได้ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราช
บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 102 หรือมิได้ใช้ในการกระทำความผิดหรือ
ได้มาโดยการกระทำความผิดอันจะพึงริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33
(1) (2) แต่อย่างใด จึงไม่อาจริบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 เครื่อง ของกลางตามขอได้
ส่วนคำขอให้บอกโทษจำเลยที่ 1 เข้ากับโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่
851/2548 ของศาลชั้นต้นนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550 มี
ผลให้ล้างมลทินแก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ที่ได้กระทำก่อนหรือใน
วันที่ 5 ธันวาคม 2550 และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติดัง
กล่าวใช้บังคับเท่านั้น จำเลยที่ 1 ได้รับการรอกการลงโทษ ย่อมไม่มีวันพ้นโทษ ดังนั้น
จำเลยที่ 1 จึงไม่ได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ดังคำวินิจฉัยของ
ศาลชั้นต้น แม้โจทก์ไม่อุทธรณ์ในปัญหาดังกล่าวและไม่ฎีกา ก็เป็นกรณีที่ความ
ปรากฏแก่ศาลเองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 วรรคแรก ศาลย่อมบอก
โทษจำคุกของจำเลยที่ 1 ที่ได้รับการรอกการลงโทษไว้ในคดีก่อนได้ ที่ศาลชั้นต้นยก

คำขอของโจทก์ในส่วนนี้และศาลอุทธรณ์ภาค 8 ไม่ได้แก้ไขจึงไม่ต้อง ศาลฎีกา
สมควรแก้ไข

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีน 24 เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสาม (2), 66 วรรคสอง ลดมาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสามตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 จำคุก 6 ปี และปรับ 400,000 บาท จำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพลดโทษให้อีกกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เป็นจำคุก 3 ปี และปรับ 200,000 บาท รวมกับโทษจำคุกอีก 1 เดือน หลังจากลดมาตราส่วนโทษและลดโทษในความผิดฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 แล้ว เป็นจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 3 ปี 1 เดือน และปรับ 200,000 บาท ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 ในข้อหาร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนที่เหลือ 10,071 เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายคงลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีน 10,095 เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย หลังจากลดโทษกึ่งหนึ่งตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 แล้ว จำคุก 25 ปี และปรับ 1,050,000 บาทรวมกับโทษจำคุก 1 เดือน 15 วัน ฐานร่วมกันมีกัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากลดโทษกึ่งหนึ่งตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 แล้ว เป็นจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 25 ปี 1 เดือน 15 วัน และปรับ 1,050,000 บาท นำโทษจำคุกของจำเลยที่ 1 ที่ศาลชั้นต้นรอกการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 851/2548 มาบวกเข้ากับโทษของจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ เป็นลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 33 ปี 20 เดือน และปรับ 1,400,000 บาท ไม่รับโทษจำคุกที่ 2 เครื่องของกลาง โดยให้คืนแก่เจ้าของ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8

(พิศล พิรุณ-วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล-ปิ่น ศรีเมือง)

ศาลจังหวัดเกาะสมุย - นายนันท์ชัย ผุดภักดี

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 - นายบุญสิทธิ์ คงสุวรรณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ3/2552

ต้น

หมายเหตุ